02

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de
Processamento Inicial
10/10/2005 15:08 120766

GABINETE DO GOVERNADOR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADI 3595-9

O **GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO**, assistido pelo Procurador Geral do Estado Adjunto (respondendo pelo expediente da PGE), com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea "a", combinado com o artigo 103, inciso V, ambos da Constituição Federal, e na Lei federal nº 9.868, de 10/11/99, e consoante regulamentação constante dos artigos 169 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, vem à presença de Vossa Excelência propor a presente **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE** em relação à Lei nº 11.977, de 25 de agosto de 2005, do Estado de São Paulo, que institui o Código de Proteção aos Animais do Estado e dá outras providências, o que passa a fazer nos termos seguintes:

**1.** Em 25 de agosto de 2005, foi promulgada a Lei estadual nº 11.977, resultante da rejeição, pela Assembléia Legislativa, do veto total aposto pelo Governador do Estado ao Projeto de Lei nº 707, de 2003.

**2.** É do seguinte teor o diploma legislativo:

FOTOLITOS E IMPRESSÃO IMPRENSA OFICIAL



Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

GABINETE DO GOVERNADOR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO

***"LEI Nº 11.977, DE 25 DE AGOSTO DE 2005.***

*(Projeto de lei nº 707/2003, do deputado Ricardo Trípoli - PSDB )*

*Institui o Código de Proteção aos Animais do Estado e dá outras providências.*

*O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:*

*Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 8º, da Constituição do Estado, a seguinte lei:*

*Capítulo I*

*Das Disposições Preliminares*

*Artigo 1º- Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, estabelecendo normas para a proteção, defesa e preservação dos animais no Estado.*
*Parágrafo único - Consideram-se animais:*
*1. silvestres, aqueles encontrados livres na natureza, pertencentes às espécies nativas, migratórias, aquáticas ou terrestres, que tenham o ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras ou em cativeiro sob a competente autorização federal;*
*2. exóticos, aqueles não originários da fauna brasileira;*
*3. domésticos, aqueles de convívio do ser humano, dele dependentes, e que não repetem o jugo humano;*
*4. domesticados, aqueles de populações ou espécies advindas da seleção artificial imposta pelo homem, a qual alterou características presentes nas espécies silvestres originais;*
*5. em criadouros, aqueles nascidos, reproduzidos e mantidos em condições de manejo controladas pelo homem, e, ainda, os removidos do ambiente natural e que não possam ser reintroduzidos, por razões de sobrevivência, em seu habitat de origem;*
*6. sinantrópicos, aqueles que aproveitam as condições oferecidas pelas atividades humanas para estabelecerem-se em habitats urbanos ou rurais.*
*Artigo 2º- É vedado:*
*I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de experiência, prática ou atividade capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, bem como as que provoquem condições inaceitáveis de existência;*
*II - manter animais em local desprovido de asseio ou que lhes impeça a movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade;*
*III - obrigar os animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento, para deles obter esforços que não se alcançariam senão com castigo;*

IMPRENSA OFICIAL



Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

04

*IV - não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cujo abate seja necessário para consumo;*
*V - não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cuja eutanásia seja recomendada;*
*VI - vender ou expor à venda animais em áreas públicas sem a devida licença de autoridade competente;*
*VII - enclausurar animais conjuntamente com outros que os molestem;*
*VIII - exercitar cães conduzindo-os presos a veículo motorizado em movimento;*
*IX - qualquer forma de divulgação e propaganda que estimule ou sugira qualquer prática de maus-tratos ou crueldade contra os animais.*

*Capítulo II*

*Dos Animais Silvestres*

*Artigo 3º- Os animais silvestres deverão, prioritariamente, permanecer em seu habitat natural.*
*§ 1º - Para a efetivação deste direito, seu habitat deve ser, o quanto possível, preservado e protegido de qualquer violação, interferência ou impacto negativo que comprometa sua condição de sobrevivência.*
*§ 2º - As intervenções no meio que provoquem impacto negativo devem ser reparadas ou compensadas por meio de indenização revertida diretamente para o Programa de Proteção à Fauna Silvestre do Estado, previsto no artigo 6º desta lei.*

*Artigo 4º- As pessoas físicas ou jurídicas mantenedoras de animais silvestres exóticos, mantidos em cativeiro, residentes ou em trânsito, nos Municípios do Estado, que coloquem em risco a segurança da população, deverão obter a competente autorização junto ao Poder Público Municipal, sem prejuízo das demais exigências legais.*

*Artigo 5º- Fica proibida a introdução de animais pertencentes à fauna silvestre exótica dentro do território do Estado.*

*Seção I*

*Programa de Proteção à Fauna Silvestre*

*Artigo 6º- Fica instituído o Programa de Proteção à Fauna Silvestre do Estado.*
*§ 1º - Todos os Municípios do Estado, por meio de projetos específicos, deverão:*
*1. atender às exigências legais de proteção à fauna silvestre;*
*2. promover a integração dos serviços de normatização, fiscalização e de manejo da fauna silvestre do Estado;*
*3. promover o inventário da fauna local;*

FOTOLITO E IMPRESSÃO IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

05

*4. promover parcerias e convênios com universidades, ONGs e iniciativa privada;*
*5. elaborar planos de manejo de fauna, principalmente para as espécies ameaçadas de extinção;*
*6. colaborar no combate ao tráfico de animais silvestres;*
*7. colaborar na rede mundial de conservação.*
*§ 2° - Todos os Municípios do Estado poderão viabilizar a implantação de Centros de Manejo de Animais Silvestres, para:*
*1. atender, prioritariamente, os animais silvestres vitimados da região;*
*2. prestar atendimento médico-veterinário e acompanhamento biológico aos animais silvestres;*
*3. dar apoio aos órgãos de fiscalização no combate ao comércio ilegal e demais infrações cometidas contra os animais silvestres;*
*4. promover estudos e pesquisas relativos à fauna silvestre e meio ambiente;*
*5. promover ações educativas e de conscientização ambiental.*

*Artigo 7° - A Administração Pública Estadual, através de órgão competente, publicará a cada 4 (quatro) anos a lista atualizada de Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção e as Provavelmente Ameaçadas de Extinção no Estado, e subsidiará campanhas educativas visando sua divulgação e preservação.*
*Seção II*

*Caça*

*Artigo 8°- São vedadas, em todo território do Estado, as seguintes modalidades de caça:*
*I - profissional, aquela praticada com o intuito de auferir lucro com o produto de sua atividade;*
*II - amadorista ou esportiva, aquela praticada por prazer, sem finalidade lucrativa ou de caráter competitivo ou simplesmente recreativo.*
*Parágrafo único - O abate de manejo ou controle populacional, quando único e último recurso viável, só poderá ser autorizado por órgão governamental competente e realizado por meios próprios ou por quem o órgão eleger.*

*Seção III*

*Pesca*

*Artigo 9° - Para os efeitos deste Código define-se por pesca todo ato tendente a capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de vida.*

*Artigo 10 - É vedado pescar em épocas e locais do Estado interditados pelo órgão competente.*

IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

06

*Capítulo III*

*Dos Animais Domésticos*

*Seção I*

*Controle de Zoonoses e Controle Reprodutivo de Cães e Gatos*

*Artigo 11 - Os Municípios do Estado devem manter programas permanentes de controle de zoonoses, através de vacinação e controle de reprodução de cães e gatos, ambos acompanhados de ações educativas para propriedade ou guarda responsável.*

*Artigo 12 - É vedada a prática de sacrifício de cães e gatos em todos os Municípios do Estado, por métodos cruéis, consubstanciados em utilização de câmaras de descompressão, câmaras de gás, eletrochoque e qualquer outro procedimento que provoque dor, estresse ou sofrimento.*
*Parágrafo único - Considera-se método aceitável de eutanásia a utilização ou emprego de substância apta a produzir a insensibilização e inconscientização antes da parada cardíaca e respiratória do animal.*

*Seção II*

*Das Atividades de Tração e Carga*

*Artigo 13 - Só é permitida a tração animal de veículo ou instrumentos agrícolas e industriais, por bovinos e eqüídeos, que compreende os eqüinos, muares e asininos.*

*Artigo 14 - A carga, por veículo, para um determinado número de animais, deverá ser fixada pelas municipalidades, obedecendo sempre ao estado das vias públicas e declives, peso e espécie de veículos, fazendo constar das respectivas licenças a tara e a carga útil.*

*Artigo 15 - É vedado nas atividades de tração animal e carga:*
*I - utilizar, para atividade de tração, animal cego, ferido, enfermo, extenuado ou desferrado, bem como castigá-lo sob qualquer forma ou a qualquer pretexto;*
*II - fazer o animal trabalhar por mais de 6 (seis) horas ou fazê-lo trabalhar sem respeitar intervalos para descanso, alimentação e água;*
*III - fazer o animal descansar atrelado ao veículo, em aclive ou declive, ou sob o sol ou chuva;*
*IV - fazer o animal trabalhar fraco, ferido ou estando com mais da metade do período de gestação;*

IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

07

*V - atrelar, no mesmo veículo, animais de diferentes espécies;*
*VI - atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis ou com excesso daqueles dispensáveis, considerando-se apetrechos indispensáveis: o arreio completo do tipo peitoral, composto por dois tirantes de couro presos ao balancim ou do tipo qualheira, composto por dois pares de correntes presas ao balancim, mais selote com retranca fixa no animal, correias, tapa-olho, bridão ou freio, par de rédeas e cabresto para condução após desatrelamento do animal.*
*VII - prender animais atrás dos veículos ou atados a caudas de outros.*

*Seção III*

*Do Transporte de Animais*

*Artigo 16 - É vedado:*
*I - fazer viajar um animal a pé, mais de 10 (dez) quilômetros sem lhe dar descanso, água e alimento;*
*II - conservar animais embarcados por mais de 6 (seis) horas sem água e alimento, devendo as empresas de transporte providenciar as necessárias modificações em seu material, veículos e equipamentos, adequando-as às espécies animais transportadas, dentro de 6 (seis) meses a partir da publicação desta lei;*
*III - conduzir, por qualquer meio de locomoção, animais colocados de cabeça para baixo, de mãos e pés atados, ou de qualquer modo que lhe produza sofrimento ou estresse;*
*IV - transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções necessárias ao seu tamanho e números de cabeças, e sem que o meio de condução em que estão encerrados esteja protegido por rede metálica ou similar, que impeça a saída de qualquer parte do corpo do animal;*
*V - transportar animal sem a documentação exigida por lei;*
*VI - transportar animal fraco, doente, ferido ou que esteja com mais da metade do período gestacional, exceto para atendimento de urgência;*
*VII - transportar animais de qualquer espécie sem condições de segurança para quem os transporta.*

*Seção IV*

*Dos Animais Criados para Consumo*

*Artigo 17 - São animais criados para o consumo aqueles utilizados para o consumo humano e criados com essa finalidade em cativeiro devidamente regulamentado e abatidos em estabelecimentos sob supervisão médico-veterinária.*

*Artigo 18 - É vedado:*

IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

*I - privar os animais da liberdade de movimentos, impedindo-lhes aqueles próprios da espécie;*
*II - submeter os animais a processos medicamentosos que levem à engorda ou crescimento artificiais;*
*III - impor aos animais condições reprodutivas artificiais que desrespeitem seus respectivos ciclos biológicos naturais.*

*Seção V*

*Do Abate de Animais*

*Artigo 19 - É obrigatório em todos os matadouros, matadouros-frigoríficos e abatedouros, estabelecidos no Estado, o emprego de métodos científicos modernos de insensibilização aplicados antes da sangria por instrumentos de percussão mecânica, por processamento químico, choque elétrico (eletronarcose) ou, ainda, por outros métodos modernos que impeçam o abate cruel de qualquer tipo de animal destinado ao consumo.*
*Parágrafo único - É vedado o uso de marreta e da picada de bulbo (choupa), bem como ferir ou mutilar os animais antes da insensibilização.*

*Seção VI*

*Das Atividades de Diversão, Cultura e Entretenimento*

*Artigo 20 - É vedado realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, touradas, simulacros de tourada e vaquejadas, em locais públicos e privados.*

*Artigo 21 - É vedada a apresentação ou utilização de animais em espetáculos circenses.*

*Artigo 22 - São vedadas provas de rodeio e espetáculos similares que envolvam o uso de instrumentos que visem induzir o animal à realização de atividade ou comportamento que não se produziria naturalmente sem o emprego de artifícios.*

*Capítulo IV*

*Da Experimentação Animal*

*Artigo 23 - Considera-se experimentação animal a utilização de animais vivos em atividade de pesquisa científica, teste de produto e no ensino.*
*Parágrafo único - Para as finalidades desta lei, entende-se por:*

IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

09

*1. ciência básica: domínio do saber científico, cujas prioridades residem na expansão das fronteiras do conhecimento, independentemente de suas aplicações;*
*2. ciência aplicada: domínio do saber científico, cujas prioridades residem no atendimento das necessidades impostas pelo desenvolvimento social, econômico e tecnológico;*
*3. experimentação animal: procedimentos efetuados em animais vivos, visando à elucidação de fenômenos fisiológicos ou patológicos, mediante técnicas específicas, invasivas ou não, e preestabelecidas;*
*4. eutanásia: a utilização ou emprego de substância apta a produzir a insensibilização e inconscientização antes da parada cardíaca e respiratória do animal;*
*5. centro de criação: local onde são mantidos os reprodutores das diversas espécies animais, dentro de padrões genéticos e sanitários preestabelecidos, para utilização em atividades de pesquisa;*
*6. biotério: local dotado de características próprias, onde são criados ou mantidos animais de qualquer espécie, destinados ao campo da ciência e tecnologia voltado à saúde humana e animal;*
*7. laboratório de experimentação animal: local provido de condições ambientais adequadas, bem como de equipamentos e materiais indispensáveis à realização de experimentos em animais, que não podem ser deslocados para um biotério.*

*Seção I*
*Das Condições para Criação e Uso de Animais para Pesquisa Científica*
*Artigo 24 - Os estabelecimentos de pesquisa científica devem estar registrados nos órgãos competentes e supervisionados por profissionais de nível superior, nas áreas afins, devidamente registrados em seus Conselhos de classe e nos órgãos competentes.*

*Artigo 25 - É condição indispensável para o registro das instituições de atividades de pesquisa com animais, a constituição prévia de Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA, cujo funcionamento, composição e atribuições devem constar de Estatuto próprio e cujas orientações devem constar do Protocolo a ser atendido pelo estabelecimento de pesquisa.*
*§ 1° - As CEUAs devem ser integradas por profissionais e membros das áreas correlacionadas e setores da sociedade civil, respeitada a igualdade do número de membros nas seguintes categorias:*
*1. médicos veterinários e biólogos;*
*2. docentes e discentes, quando a pesquisa for desenvolvida em instituição de ensino;*
*3. pesquisadores na área específica;*
*4. representantes de associações de proteção e bem-estar animal legalmente constituídas;*

IMPRENSA OFICIAL

10

*5. representantes da comunidade.*
*§ 2° - Compete à CEUA:*
*1. cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto nesta Lei e nas demais normas aplicáveis à utilização de animais em pesquisa;*
*2. examinar previamente os procedimentos de pesquisa a serem realizados na instituição a qual esteja vinculada, para determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável;*
*3. examinar previamente os procedimentos de pesquisa a serem realizados na instituição a qual esteja vinculada, para determinar o caráter de inovação da pesquisa que, se desnecessário sob este ponto de vista, poupará a utilização dos animais;*
*4. expedir parecer favorável fundamentado, desfavorável, de recomendações ou de solicitação de informações ao pesquisador, sobre projetos ou pesquisas que envolvam a utilização de animais;*
*5. restringir ou proibir experimentos que importem em elevado grau de agressão aos animais;*
*6. fiscalizar o andamento da pesquisa ou projeto, bem como as instalações dos centros de pesquisa, os biotérios e abrigos onde estejam recolhidos os animais;*
*7. determinar a paralisação da execução de atividade de pesquisa, até que sejam sanadas as irregularidades, sempre que descumpridas as disposições elencadas nesta Lei ou em legislação pertinente;*
*8. manter cadastro atualizado dos procedimentos de pesquisa realizados ou em andamento, e dos respectivos pesquisadores na instituição;*
*9. notificar imediatamente às autoridades competentes a ocorrência de qualquer acidente com os animais nas instituições credenciadas, bem como a desobediência dos preceitos elencados nesta lei.*

*Artigo 26 - As CEUAs poderão recomendar às agências de amparo e fomento à pesquisa científica o indeferimento de projetos, por qualquer dos seguintes motivos:*
*I - que estejam sendo realizados, ou propostos para realização, em instituições não credenciadas pela CEUA;*
*II - que estejam sendo realizados sem a aprovação da CEUA;*
*III - cuja realização tenha sido suspensa pela CEUA.*

*Artigo 27 - As CEUAs poderão solicitar aos editores de periódicos científicos nacionais que não publiquem os resultados de projetos que:*
*I - estejam sendo realizados, ou propostos para realização, em instituições não credenciadas pela CEUA;*
*II - estejam sendo realizados sem a aprovação da CEUA;*
*III - cuja realização tenha sido suspensa pela CEUA.*

*Artigo 28 - As instituições que criem ou utilizem animais para pesquisa existentes no Estado anteriormente à vigência desta lei, deverão:*

IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

*I - criar a CEUA, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, após sua regulamentação;*
*II - compatibilizar suas instalações físicas, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a partir da entrada em vigor das normas técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes.*

*Artigo 29 - Os laboratórios de produtos cosméticos instalados no Estado e que realizam experimentação animal, ficam sujeitos aos ditames desta lei.*
*§ 1º - Os laboratórios que se abstiverem da experimentação animal poderão receber benefícios ou incentivos fiscais.*
*§ 2º - Os laboratórios mencionados no parágrafo anterior poderão exibir nos rótulos das embalagens de seus produtos a expressão "produto não testado em animais".*

*Seção II*

*Das Condições de Criação e Uso de Animais para Pesquisa Científica*

*Artigo 30 - Serão utilizados, em atividades de pesquisa e ensino, animais criados em centros de criação ou biotérios.*
*Parágrafo único - Excepcionalmente, poderão ser utilizados animais não criados da forma prevista no "caput", quando impossibilitada sua criação em função da espécie animal ou quando o objetivo do estudo assim o exigir.*

*Artigo 31 - Fica proibida a utilização de animais vivos provenientes dos órgãos de controle de zoonoses ou canis municipais, ou similares públicos ou privados, terceirizados ou não, nos procedimentos de experimentação animal.*

*Artigo 32 - É vedada a realização de procedimento para fins de experimentação animal que possa vir a causar dor, estresse, ou desconforto de média ou alta intensidade sem a adoção de procedimento técnico prévio de anestesia adequada para a espécie animal.*

*Artigo 33 - É vedado o uso de bloqueadores neuromusculares, ou de relaxantes musculares, em substituição a substâncias sedativas, analgésicas ou anestésicas.*

*Artigo 34 - O animal só poderá ser submetido às intervenções recomendadas e ajustadas no protocolo do experimento, sendo vedada a reutilização do mesmo animal depois de alcançado o objetivo principal do projeto nos procedimentos cirúrgicos, toxicológicos e comportamentais de estresse.*

*Artigo 35 - O animal só poderá ser submetido à eutanásia de acordo com protocolos estabelecidos pelos órgãos técnicos nacionais, estaduais ou referendados por estes, sob estrita obediência às prescrições pertinentes a cada*

IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

12

*espécie, sempre que encerrado o procedimento ou em qualquer de suas fases, quando ética e tecnicamente recomendado, ou quando da ocorrência de sofrimento do animal.*

*Artigo 36 - A experimentação animal fica condicionada ao compromisso moral do pesquisador ou professor, firmado por escrito, responsabilizando-se por evitar sofrimento físico e mental ao animal, bem como a realização de experimentos cujos resultados já sejam conhecidos e demonstrados cientificamente.*

*Artigo 37 - Dar-se-á prioridade à utilização de métodos alternativos em substituição ao animal.*

*Artigo 38 - O número de animais a serem utilizados para a execução de um projeto e o tempo de duração de cada experimento será o mínimo indispensável para produzir o resultado conclusivo, poupando-se, ao máximo, o animal de sofrimento.*

*Seção III*

*Da Escusa ou Objeção de Consciência*

*Artigo 39 - Fica estabelecida no Estado a cláusula de escusa de consciência à experimentação animal.*
*Parágrafo único - Os cidadãos paulistas que, por obediência à consciência, no exercício do direito às liberdades de pensamento, crença ou religião, se opõem à violência contra todos os seres viventes, podem declarar sua objeção de consciência referente a cada ato conexo à experimentação animal.*

*Artigo 40 - As entidades, estabelecimentos ou órgãos públicos ou privados legitimados à prática da experimentação animal devem esclarecer a todos os funcionários, colaboradores ou estudantes sobre o direito ao exercício da escusa de consciência.*

*Artigo 41 - Os biotérios e estabelecimentos que utilizam animais para experimentação, bem como as entidades de ensino que ainda utilizam animais vivos para fins didáticos, devem divulgar e disponibilizar um formulário impresso em que a pessoa interessada poderá declarar sua escusa de consciência, garantia constitucional elencada no artigo 5º, inciso VIII, da Constituição Federal, eximindo-se da prática de quaisquer experimentos que vão contra os ditames de sua consciência, seus princípios éticos e morais, crença ou convicção filosófica.*
*§ 1º - A declaração de escusa de consciência poderá ser revogada a qualquer tempo.*

FORNECIDO E IMPRESSO IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

13

*§ 2º - A escusa de consciência pode ser declarada pelo interessado ao responsável pela estrutura, órgão, entidade ou estabelecimento junto ao qual são desenvolvidas as atividades ou intervenções de experimentação animal, ou ao responsável pela atividade ou intervenção de experimentação animal, no momento de seu início, que deverá indicar ao interessado a realização ou elaboração de prática ou trabalho substitutivo, compatível com suas convicções.*
*§ 3º - Caso o interessado entenda que a prática ou trabalho substitutivo não seja compatível com suas convicções, deverá reportar-se à CEUA da respectiva entidade, estabelecimento, órgão público ou privado legitimado à prática da experimentação animal, o qual poderá manter ou reformar a prestação alternativa indicada, após apreciação do pedido e sua resposta, através de informações prestadas pelo responsável pela atividade ou intervenção de experimentação animal, devendo regulamentar os prazos de interposição e apreciação do pedido e da resposta para este fim.*

*Artigo 42 - Os pesquisadores, os profissionais licenciados, os técnicos, bem como os estudantes universitários que tenham declarado a escusa de consciência não são obrigados a tomar parte diretamente nas atividades e nas intervenções específicas e ligadas à experimentação animal.*
*§ 1º - Fica vedada a aplicação de qualquer medida ou conseqüência desfavorável como represália ou punição em virtude da declaração da escusa de consciência que legitima a recusa da prática ou cooperação na execução de experimentação animal.*
*§ 2º - As universidades deverão estipular como facultativa a freqüência às práticas nas quais estejam previstas atividades de experimentação animal.*
*§ 3º - No âmbito dos cursos deverão ser previstas, a partir do início do ano acadêmico, sucessivo à data de vigência da presente lei, modalidades alternativas de ensino que não prevejam atividades ou intervenções de experimentação animal, a fim de estimular a progressiva substituição do uso de animais.*

*Capítulo V*

*Das Penalidades*

*Artigo 43 - Constitui infração, para os efeitos desta lei, toda ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos das autoridades administrativas competentes.*

*Artigo 44 - As infrações às disposições desta lei e de seu regulamento, bem como das normas, padrões e exigências técnicas, serão autuadas, a critério da autoridade competente, levando-se em conta:*
*I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial;*

IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

*II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;*
*III - os antecedentes do infrator;*
*IV - a capacidade econômica do infrator.*
*Parágrafo único - Responderá pela infração quem, por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.*

*Artigo 45 - As infrações às disposições desta lei serão punidas com as seguintes penalidades:*
*I - advertência;*
*II - multa;*
*III - perda da guarda, posse ou propriedade do animal, se doméstico ou exótico.*
*§ 1º - Nos casos de reincidência, caracterizados pelo cometimento de nova infração da mesma natureza e gravidade, a multa corresponderá ao dobro da anteriormente imposta, cumulativamente.*
*§ 2º - A penalidade prevista no inciso III deste artigo será imposta nos casos de infração continuada e a partir da segunda reincidência.*

*Artigo 46 - As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, nos termos e condições aceitas e aprovadas pelas autoridades competentes, se obrigar à adoção de medidas específicas para fazer cessar e corrigir a infração.*

*Artigo 47 - As instituições que executem atividades reguladas no Capítulo IV desta Lei estão sujeitas, em caso de transgressão às suas disposições e ao seu regulamento, às penalidades administrativas de:*
*I - advertência;*
*II - multa;*
*III - interdição temporária;*
*IV - suspensão de financiamentos provenientes de fontes oficiais de crédito e fomento científico;*
*V - interdição definitiva.*
*Parágrafo único - A interdição por prazo superior a 30 (trinta) dias somente poderá ser determinada, após submissão ao parecer dos órgãos competentes mencionados nesta Lei.*

*Artigo 48 - Qualquer pessoa, que execute de forma indevida atividades reguladas no Capítulo IV ou participe de procedimentos não autorizados pelos órgãos competentes, será passível das seguintes penalidades administrativas:*
*I - advertência;*
*II - multa;*
*III - suspensão temporária;*
*IV - interdição definitiva para o exercício da atividade regulada nesta Lei.*

IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

*Artigo 49 - Os valores monetários serão estabelecidos em regulamento, atualizados anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro índice criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.*

*Artigo 50 - As penalidades previstas nos artigos 44 e 45 desta lei serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, os danos que dela provierem, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do infrator.*

*Artigo 51 - As sanções previstas serão aplicadas pelos órgãos executores competentes estaduais, sem prejuízo de correspondente responsabilidade penal.*
*Artigo 52 - Qualquer pessoa que, por ação ou omissão, sem a devida e regulamentar autorização, interferir nos centros de criação, biotérios e laboratórios de experimentação animal, de forma a colocar em risco a saúde pública e o meio ambiente, estará sujeita às correspondentes responsabilidades civil e penal.*

*Artigo 53 - A autoridade, funcionário ou servidor que deixar de cumprir a obrigação de que trata esta lei ou agir para impedir, dificultar ou retardar o seu cumprimento, incorrerá nas mesmas responsabilidades do infrator, sem prejuízo das demais penalidades administrativas e penais.*

*Capítulo VI*

*Disposições Gerais e Transitórias*

*Artigo 54 - A fiscalização das atividades e a aplicação das multas decorrentes de infração fica a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública Estadual, previstos em regulamento, nas suas respectivas áreas de atribuição.*

*Artigo 55 - Fica expressamente revogada a Lei nº 10.470, de 20 de dezembro de 1999, que alterou dispositivos da Lei nº 7.705, de 19 de fevereiro de 1992.*

*Artigo 56 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.*

*Artigo 57 - Esta lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação.*

*Palácio dos Bandeirantes, aos 25 de agosto de 2005.*
*Geraldo Alckmin*
*Hélio Silva Júnior*

IMPRENSA OFICIAL FOTOLITOS E IMPRESSÃO

16

*Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania*
*Antônio Duarte Nogueira Júnior*
*Secretário de Agricultura e Abastecimento*
*Saulo de Castro Abreu Filho*
*Secretário da Segurança Pública*
*José Goldemberg*
*Secretário do Meio Ambiente*
*Arnaldo Madeira*
*Secretário-Chefe da Casa Civil*
*Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 25 de agosto de 2005."*

**3.** O diploma em questão não ostenta vício pela sua origem parlamentar, mas, em seu aspecto material, vem afrontar os artigos 24, inciso VI e §§ 1º, 2º e 4º, 22, incisos I e XVI, 30, inciso I, 207, § 2º, e 5º, incisos II e VIII, todos da Constituição Federal, na medida em que, **respectivamente**:

**a)** extrapola os lindes da competência legislativa suplementar, que deve, necessariamente, ser exercida com plena observância das normas gerais editadas pelo Poder Central;

**b)** estabelece condições para o exercício de profissões, matéria afeta à competência privativa da União Federal;

**c)** viola a autonomia político-administrativa dos Municípios, por prescrever-lhes regras de observância compulsória;

**d)** interfere na autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das instituições de pesquisa científica e tecnológica;

**e)** ao abordar a escusa ou objeção de consciência, cuida de tema que pressupõe legislação de âmbito nacional, atingindo, ainda, relações de natureza trabalhista, acabando por instituir modalidade de escusa de consciência sem correspondência com direito fundamental garantido pela ordem jurídica superior; e,

IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

17

**f)** desconsidera o princípio da legalidade, por sequer traçar os parâmetros para fixação de multa.

## I - DO ABUSIVO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR

**4.** Em princípio, segundo deflui do disposto no artigo 24, inciso VI, da Constituição da República, é atribuída à União Federal, aos Estados e ao Distrito Federal competência legislativa concorrente para editar normas sobre *"florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição"*.

**5.** É sabido, contudo, que o exercício da competência suplementar pelos Estados-membros deve, necessariamente, guardar plena observância às regras de caráter geral emanadas do Poder Central, consoante dispõem os parágrafos do referido artigo 24 da Lex Magna:

> *"§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.*
> *§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.*
> *§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.*
> *§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário."*

**6.** Sobre a competência suplementar estadual, esclarece Paulo Affonso Leme Machado:

IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

18

*"Diz o art. 24, § 2º, da CF: 'A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados'.*

*Suplemento é o que supre, a 'parte que se ajunta a um todo para ampliá-lo ou aperfeiçoá-lo. O que serve para suprir qualquer falta.'*

*Assim, não se suplementa a legislação que não exista. Portanto, quando a competência da pessoa de direito público interno for somente suplementar a legislação de outro ente, se inexistirem normas, não existirá o poder supletório. Não se suplementa uma regra jurídica simplesmente pela vontade de os Estados inovarem diante da legislação federal. A capacidade suplementária está condicionada à necessidade de aperfeiçoar a legislação federal ou diante da constatação de lacunas ou de imperfeições da lei federal.*

*Nossas anteriores constituições mostram essa tradição jurídica. A Constituição de 1934 dizia: 'As leis estaduais, nestes casos, poderão, atendendo às peculiaridades locais, suprir as lacunas ou deficiências da legislação federal, sem dispensar as exigências desta' (art. 5º, § 3º). A CF/37 é no mesmo sentido em seu art. 18.*

*A Constituição de 1967, ao prever a competência dos Estados para legislar supletivamente, indica que a lei federal deve ser respeitada (art. 8º, § 2º). A EC 1/69 é no mesmo sentido em seu art. 8º, parágrafo único.*

*Ressalte-se que não se pode suplementar um texto legal para descumpri-lo ou para deturpar sua intenção, isto é, para desviar-se da mens legis ambiental federal."* [1]

[1] *Direito Ambiental Brasileiro*, 8ª Edição, Malheiros Editores, 2000, págs. 79/80.



Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

FOTOLITOS E IMPRESSÃO IMPRENSA OFICIAL

19

**7.** Na espécie, a Lei estadual nº 11.977, de 25 de agosto de 2005, que institui o Código de Proteção aos Animais do Estado, embora pudesse, em tese, normatizar a matéria, em diversos tópicos desconsidera a regra acima enunciada, qual seja, a de que a capacidade suplementária está condicionada à necessidade de aperfeiçoamento da legislação federal preexistente, ou diante da constatação de lacunas ou imperfeições da norma geral.

**8.** Com efeito, ao pretender disciplinar o tema de forma abrangente, a legislação estadual acaba por não se harmonizar com as normas e conceitos gerais previstos na legislação de alcance nacional emanada do Poder Central, disciplinando vários tópicos abordados no texto ora em vigor, estando referida legislação consubstanciada, basicamente, na Lei federal nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967 (Código de Caça), no Decreto-lei federal nº 221, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Pesca), na Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988 (Lei de Crimes Ambientais), e na Lei federal nº 10.519, de 17 de julho de 2002, que dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio. Cabe, a seguir, a título exemplificativo, mencionar alguns aspectos dessa discrepância, que comprometem, no seu todo, o esforço legislativo.

**9.** Primeiramente, a medida legislativa, em seu artigo 1º, cria uma série de definições, classificando os animais objeto de tutela em seis categorias, sequer previstas nas normas gerais (silvestres, exóticos, domésticos, domesticados, em criadouros e "finantrópicos"). Na verdade, a Lei federal nº 9.605, de 1988, menciona, em seu artigo 32, apenas três categorias, quais sejam: silvestres, domésticos ou domesticados e nativos ou exóticos.

IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

20

**10.** A seguir, no artigo 1ª, item 1, cuida a lei paulista de conceituar a *fauna silvestre*, de forma mais restritiva que a prevista pelo vigente Código de Caça (Lei Federal nº 5.197/67), em seu artigo 29, § 3º, por não abranger espécies que tenham apenas parte do ciclo de vida desenvolvido no território brasileiro, como ocorre com determinadas aves, peixes e mamíferos. Ademais, o dispositivo em causa configura norma de caráter geral já definida no artigo 1º da referida lei:

> *"Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha".*

**11.** Também a Lei Federal nº 9.605/98, fornece definição da fauna silvestre no seu artigo 29, § 3º:

> *"§ 3º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras."*

**12.** A propósito, sobre o conceito de animais silvestres adotado em legislação nacional, observa Hely Lopes Meirelles[2]:

> *"O vigente Código de Caça (Lei 5.197/67) considera silvestres os animais de qualquer espécie, em qualquer fase do seu desenvolvimento,*

[2] *Direito Administrativo Brasileiro*, 22ª edição atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero e José Emmanuel Burle Filho, Malheiros Editores, 1997, p. 487.


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

IMPRENSA OFICIAL

21

*que vivem naturalmente fora de cativeiro (art. 1º)".*

**13.** Por outro lado, verifica-se que o texto ora impugnado, do artigo 1º, 1, considerou silvestres também os animais mantidos *em cativeiro, sob a competente autorização federal,* deturpando, assim – ora por restringir, ora por ampliar – , a definição objeto da *mens legis* ambiental federal.

**14.** Da mesma forma, a lei estadual, no Capítulo IV (art. 23), ao tratar da "Experimentação animal" aborda, com minudência conceitual, matéria relativa à utilização de animais vivos em pesquisas científicas, assunto este já disciplinado pela Lei Federal nº 6.638, de 8 de maio de 1979, que estabelece normas para a prática didático-científica da vivissecção de animais e determina outras providências, abrangendo, inclusive, no artigo 2º, a disciplina dos biotérios e centros de experiências e demonstrações com animais vivos.

**15.** Ora, não sendo da competência do legislador estadual elaborar definições gerais a respeito do tema – que exige, por sua própria natureza, tratamento uniforme em todo o território nacional – , os conceitos e normas editados no âmbito da legislação concorrente devem observar as diretrizes nacionais da União, impostas à observância de todos os entes federados.

**16.** Mas não é só. A lei, a pretexto de suplementar o texto federal, subverte a política ambiental do país: a disposição contida no § 2º do artigo 3º, ao limitar a reparação dos impactos negativos para a fauna silvestre ao pagamento de indenização, revertida diretamente ao Programa que indica, desconsidera outro importante instrumento da política

FOTOCÓPIA AUTENTICADA IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

22

nacional de proteção do meio ambiente, consiste na adoção, pelo agente causador do dano, de medidas de compensação ambiental.

**17.** No artigo 5º, ao vedar, peremptoriamente, a introdução de animais pertencentes à fauna silvestre exótica no território do Estado, ostenta desarmonia com a legislação federal editada sobre o assunto, que admite a importação de espécimes vivos, produtos e subprodutos da fauna silvestre exótica, nas condições que especifica, valendo citar, nesse particular, as normas contidas na Portaria IBAMA nº 93, de 7 de julho de 1998.

**18.** Mácula semelhante recai sobre o artigo 8º, pois o exercício da caça no território nacional, em suas diferentes modalidades, está disciplinado em normas gerais, editadas pela União, contidas, em especial na referida Lei federal nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, eis que, consoante previsto em seu artigo 1º, § 1º, *"Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal"*.

**19.** Insurge-se, ainda, o legislador paulista, no art. 22, contra a realização de provas de rodeios e espetáculos com o emprego de instrumentos que provoquem comportamentos animais que reputa "artificiais". Na verdade, a matéria já é exaustivamente tratada pela Lei federal nº 10.519, de 2002, dispondo, a propósito, seu artigo 4º:

> *"Art. 4º. Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem como as características do arreamento, não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais e devem obedecer às normas estabelecidas pela entidade representativa do rodeio, seguindo as regras internacionalmente aceitas.*

FOLHOSOS E ENVELOPES IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

*§ 1º As cintas, cilhas e as barrigueiras deverão ser confeccionadas em lã natural com dimensões adequadas para garantir o conforto dos animais.*
*§ 2º Fica expressamente proibido o uso de esporas com rosetas pontiagudas ou qualquer outro instrumento que cause ferimentos nos animais, incluindo aparelhos que provoquem choques elétricos.*
*§ 3º As cordas utilizadas nas provas de laço deverão dispor de redutor de impacto para o animal."*

**20.** Outros aspectos da lei relacionados com a crueldade, maus tratos e práticas que imponham sofrimento desnecessário aos animais também já são objeto de previsão em normas gerais, tal a Lei federal nº 9.605, de 1998, que tipifica essas condutas entre os crimes contra a fauna. Revela-se, por tudo isso, francamente abusivo o exercício da competência suplementar pelo legislador paulista.

## II - DA INVASÃO DA COMPETÊNCIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

**21.** Ao pretender impor aos Municípios a instituição de programas de proteção à fauna silvestre do Estado (art. 6º, §§ 1º e 2º), e de controle de zoonoses (art. 11), prescrevendo-lhes regras de observância compulsória, a inovação legislativa interfere, indevidamente, na gestão dos negócios municipais, violando sua autonomia político-administrativa, em contraste com o que lhes assegura a Lei Maior, no artigo 30, inciso I, qual seja, a competência de *legislar sobre assuntos de interesse local.*

**22.** Hely Lopes Meirelles é bastante claro a respeito da autonomia político-administrativa municipal[3]:

[3] *Direito Municipal Brasileiro*, 7ª edição, atualizada por Izabel Camargo Lopes Monteiro e Yara Darcy Police Monteiro, Malheiros Editores, 1994, p. 117.


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

FOTOCÓPIA E IMPRESSÃO IMPRENSA OFICIAL

24

"*Como entidade estatal, o Município brasileiro desfruta de autonomia político-administrativa, no que diz respeito à sua auto-organização, à eleição de seus governantes e à condução dos negócios de seu interesse local, tais como a arrecadação de tributos, aplicação de suas rendas e organização de seus serviços. No exercício dessas atribuições, caracterizadoras de sua autonomia, o Município atua em absoluta igualdade de condições com a União e o Estado, devendo obediência apenas à Constituição da República e à do Estado a que pertence, bem como às leis que, por determinação constitucional, lhe impõem regras de conduta na gestão de seus negócios. Daí que os atos municipais, desde que contidos no âmbito das competências do Município, independem de prévia autorização ou de posterior ratificação de qualquer outra entidade estatal. Tanto isto é verdade que o Estado só pode intervir na Administração de seus Municípios a posteriori, na ocorrência dos casos taxativamente enumerados na Lei Magna (art. 35). Uma vez cessados os motivos que autorizaram a intervenção, o Estado deverá suspendê-la imediatamente, sob pena de , por sua vez, sujeitar-se à intervenção da União, por infringência ao disposto no artigo 34, VII, 'c", da CF.*"

## III – DA INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA CIENTÍFICA E NA FIXAÇÃO DAS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL

**23.** Com relação à experimentação animal, acima abordada, cumpre registrar, de outra parte, que a lei em foco, no Capítulo IV, Seção I, artigos 24 a 38, estabelece condições para criação e uso de animais em pesquisas científicas, agasalhando diversos preceitos que interferem diretamente com a autonomia das respectivas instituições, veiculando, por

FOTOLITOS E IMPRESSÃO IMPRENSA OFICIAL


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

conseguinte, medidas que só poderiam ser implementadas pela ação legisferante do Poder Central.

**24.** Sob esse enfoque, a interferência legislativa compromete a autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Carta da República, que compreende os aspectos didático-científico, financeiro, patrimonial e administrativo. Ver-se-ia esta, assim, frontalmente cerceada por força das restrições impostas, seja no tocante à questão financeira de bloqueamento de ingresso de recursos, seja, por conseqüência, nos demais aspectos em que se desbobra, pois obstaria à consecução das políticas de ensino adequadas.

**25.** Incide a *novatio legis*, ademais, sobre a competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais de educação, nos termos do inciso XXIV do art. 22, qual seja, a de legislar privativamente sobre diretrizes e bases da educação nacional. Ora, se a Constituição assim determinou à sua entidade máxima, foi porque reconheceu o interesse geral dessas matérias, que não podem, portanto, ficar ao alvedrio de cada ordenamento estadual, revelando-se, pois, de flagrante inconstitucionalidade, principalmente quando estabelece como condição indispensável para o registro das atividades de pesquisa com animais a constituição prévia de Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA (art. 25), ou faculta a esse colegiado recomendar às agências de fomento de pesquisa científica o indeferimento de projetos educacionais (art. 26).

## IV - DO ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES

**26.** O art. 35 da lei estadual condiciona, ainda, a experimentação animal ao compromisso moral do pesquisador ou

IMPRENSA OFICIAL

professor, bem como de não realizar experimentos cujos resultados já sejam conhecidos e demonstrados cientificamente.

**27.** Se tal norma já violava a autonomia científica e as diretrizes da educação nacional, sob outro um aspecto dispõe sobre condições para o exercício de profissões, matéria afeta ao domínio exclusivo da União, diante do que dispõe o artigo 22, inciso XVI da Constituição Federal:

> "***Art. 22*** *- Compete privativamente à União legislar sobre:*
> *(...)*
> ***XVI*** *–organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;*"

**28.** Como ensina Ives Gandra da Silva Martins[4]:

> "*No concernente às profissões liberais, as condições a que se refere o Texto estão voltadas para a capacitação de quem as exerce.*
> *(...)*
> *"À evidência, tal regulação de condições para avaliação da capacitação, assim como o campo de trabalho permitido, é de privativa competência da União, visto que tal legislação deve ser aplicada em todo o território nacional, de forma idêntica e incontrastável*".

## V- DA INSTITUIÇÃO DE NOVA MODALIDADE DE ESCUSA DE CONSCIÊNCIA

**29**. No concernente aos artigos 39 a 42, que versam sobre escusa ou objeção de consciência, cuida-se, igualmente, de tema

[4] *Comentários à Constituição do Brasil*, 3º Vol. – Tomo I, Saraiva, 1992, p. 307.



Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

IMPRENSA OFICIAL

27

que exige legislação de âmbito nacional, por envolver atividades desenvolvidas no âmbito das universidades e das instituições de pesquisa, atingindo, ainda, relações que se operam inclusive no campo da legislação trabalhista.

**30.** Por se tratar do desdobramento de um direito fundamental da pessoa, assegurado no inciso VIII do artigo 5º da Constituição da República, a escusa de consciência só pode ser disciplinada a partir das características essenciais da garantia, delineadas no citado preceito constitucional, ou seja, aquele que invoca motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política para eximir-se de obrigação legal pode sofrer a perda de direitos, caso se recuse também a cumprir prestação alternativa, na forma fixada em lei.

**31.** Discorre, a propósito do tema, Celso Ribeiro Bastos:

> *"Cuida, este inciso, da chamada escusa de consciência. É o direito reconhecido ao objeto de não prestar o serviço militar nem de engajar-se no caso de convocação para a guerra, sob o fundamento de que a atividade marcial fere as suas convicções religiosas ou filosóficas. É verdade que o texto fala em "eximir-se de obrigação legal a todos imposta" e não especificamente em "serviço militar". É fácil de verificar-se, contudo, que a hipótese ampla e genérica do Texto dificilmente se concretizará em outras situações senão aquelas relacionadas com os deveres marciais do cidadão. A experiência de outros países confirma esse fato."* [5]

[5] *Comentários, ob. cit.*, 1989, 2º Vol., p. 55 e ss.


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

IMPRENSA OFICIAL

**32.** O texto impugnado, todavia, cria modalidade de escusa de consciência sem correspondência com o direito fundamental garantido pela ordem jurídica superior, que pressupõe contrapartida da obrigação legal imposta a todos aos cidadãos, e, assim, na existência desta, atinge mais uma vez a autonomia das instituições de pesquisa e da própria universidade.

## VI – DA DESCONSIDERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA MULTA

**33.** Ao prever as penalidades aplicáveis em decorrência das infrações aos preceitos que estabelece, a lei impugnada, no artigo 43 e seguintes, deixa de traçar os parâmetros para fixação de multa, remetendo inteiramente a matéria para o regulamento (art. 54), o que se mostra incompatível com o princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, postulado este que rege, fundamentalmente, a Administração Pública, consoante previsto no artigo 37, *caput*.

**34. Assim, é induvidoso que a Lei nº 11.977, de 25 de agosto de 2005, do Estado de São Paulo, que institui o Código de Proteção aos Animais do Estado, está eivada de inconstitucionalidade, por chocar-se com os artigos 24, inciso VI e §§ 1º, 2º e 4º, 22, incisos I e XVI, 30, inciso I, 207, § 2º, e 5º, incisos II e VIII, da Constituição Federal.**

IMPRENSA OFICIAL

## VII - A INDISPENSÁVEL MEDIDA CAUTELAR

**35.** Do exposto, emerge a inarredável necessidade de, por via cautelar, suspender-se imediata e integralmente a execução do texto normativo acoimado de inconstitucional, na forma do artigo 102, inciso I, alínea "p", da Constituição Federal, e dos artigos 10 e seguintes da Lei nº 9.868/99. De sua subsistência, ainda que apenas pelo tempo indispensável à apreciação do mérito da presente ação de controle concentrado, emergirão os inevitáveis prejuízos decorrentes de uma disciplina jurídica imprópria e antagônica à colimada pela Magna Lex. A sociedade, de uma forma geral, sofrerá os malefícios de uma norma aparentemente sadia, porém portadora de contaminação perturbadora do adequado e eficaz desempenho das funções próprias da Administração Estadual. Defluem, pois, os pressupostos para a concessão da LIMINAR suspensiva da execução da norma censurada: **(a)** o ***fumus boni iuris***, emergente da transgressão ao texto da Lei Maior e **(b)** o ***periculum in mora*** decorrente dos danos que a eficácia da lei nitidamente conflitante com o Estatuto Supremo impõe à execução da política nacional do meio ambiente, à autonomia universitária e à Administração Pública.

**36.** Concluindo, é a presente para, no exercício do indeclinável dever de cumprir e fazer cumprir o Estatuto Máximo da Federação, requerer se digne esta Suprema Corte:

**a)** conceder a medida liminar, na forma e para os efeitos declinados, em conformidade com o disposto no art. 102, inciso I, letra "p" da Constituição Federal, e do art. 10, § 3º, da Lei federal nº 9.868/99;

IMPRENSA OFICIAL
FOTOLITOS E IMPRESSÃO


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

30

**b)** após regular processamento, vindas as informações, ouvindo-se o Procurador Geral da República e o Advogado Geral da União (CF, art. 103, §§ 1° e 3°), acolher a ação e julgá-la procedente, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 11.977, de 25 de agosto de 2005, do Estado de São Paulo.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

São Paulo, de setembro de 2005.

**GERALDO ALCKMIN**
**GOVERNADOR DO ESTADO**

**JOSÉ DO CARMO MENDES JÚNIOR**
**PROCURADOR GERAL DO ESTADO ADJUNTO**
RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA PGE

IMPRENSA OFICIAL S/A - FOTOLITO E IMPRESSÃO


Palácio dos Bandeirantes - Av. Morumbi, 4.500 - CEP 05698-900 - Fone 3745-3344 (PABX)

1 - assistência social, quando serão analisadas as condições e problemas de natureza sócio-econômica do adolescente, das possibilidades de apoio, levantamento de recursos de sua comunidade, identificação das atividades de lazer e culturais;

II - enfermagem, quando será feito um levantamento inicial de dados de orientação sobre aspectos preventivos e educativos para adolescentes;

III - psicológico, propiciando ao adolescente oportunidades de auto conhecimento acerca de suas potencialidades, bem como áreas de conflito, dificuldades, oferecendo-lhes ações que estimulem o desenvolvimento normal de sua personalidade;

IV - atendimento clínico ou pediátrico, com o intuito de prevenir, diagnosticar, tratar e recuperar a saúde do adolescente;

V - ações educativas, que serão desenvolvidas de acordo com as principais diretrizes da Organização Mundial da Saúde, como atividades de prevenção primordial, acolhendo, discutindo, analisando e orientando os problemas, os anseios, e as expectativas do adolescente que dizem respeito à sua saúde.

Artigo 5º - O Programa procurará fomentar atividades já realizadas pelo Poder Público, tais como:

I - pesquisa de Sexualidade;

II - disque-adolescente;

III - projeto Janela;

IV - casa do adolescente;

V - programa Parceiros do Futuro.

Parágrafo único - O Programa promoverá sua integração com as atividades de que trata este artigo.

Artigo 6º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Artigo 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua publicação.

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 25 de agosto de 2005

GERALDO ALCKMIN

*Luiz Roberto Barradas Barata*

Secretário da Saúde

*Arnaldo Madeira*

Secretário-Chefe da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 25 de agosto de 2005.

## LEI Nº 11.977, DE 25 DE AGOSTO DE 2005

**(Projeto de lei nº 707/2003, do deputado Ricardo Tripoli - PSDB)**

*Institui o Código de Proteção aos Animais do Estado e dá outras providências.*

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 8º, da Constituição do Estado, a seguinte lei:

Capítulo I

Das Disposições Preliminares

Artigo 1º - Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, estabelecendo normes para a proteção, defesa e preservação dos animais no Estado.

Parágrafo único - Consideram-se animais:

1. silvestres, aqueles encontrados livres na natureza, pertencentes às espécies nativas, migratórias, aquáticas ou terrestres, que tenham o ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras ou em cativeiro sob a competente autorização federal;

2. exóticos, aqueles não originários da fauna brasileira;

3. domésticos, aqueles de convívio do ser humano, dele dependentes, e que não repelem o jugo humano;

4. domesticados, aqueles de populações ou espécies advindas da seleção artificial imposta pelo homem, a qual alterou características presentes nas espécies silvestres originais;

5. em criadouros, aqueles nascidos, reproduzidos e mantidos em condições de manejo controladas pelo homem, e, ainda, os removidos do ambiente natural e que não possam ser reintroduzidos, por razões de sobrevivência, em seu habitat de origem;

6. finantrópicos, aqueles que aproveitam as condições oferecidas pelas atividades humanas para estabelecerem-se em habitats urbanos ou rurais.

Artigo 2º - É vedado:

I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de experiência, prática ou atividade capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, bem como as que provoquem condições inaceitáveis de existência;

II - manter animais em local desprovido de asseio ou que lhes impeça a movimentação, o descanso ou os prive de ar e luminosidade;

III - obrigar os animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento, para deles obter esforços que não se alcançariam senão com castigo;

IV - não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cujo abate seja necessário para consumo;

V - não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cuja eutanásia seja recomendada;

VI - vender ou expor à venda animais em áreas públicas sem a devida licença de autoridade competente;

VII - enclausurar animais conjuntamente com outros que os molestem;

VIII - exercitar cães conduzindo-os presos a veículo motorizado em movimento;

IX - qualquer forma de divulgação e propaganda que estimule ou sugira qualquer prática de maus-tratos ou crueldade contra os animais.

Capítulo II

Dos Animais Silvestres

Artigo 3º - Os animais silvestres deverão, prioritariamente, permanecer em seu habitat natural.

§ 1º - Para a efetivação deste direito, seu habitat deve ser, o quanto possível, preservado e protegido de qualquer violação, interferência ou impacto negativo que comprometa sua condição de sobrevivência.

§ 2º - As intervenções no meio que provoquem impacto negativo devem ser reparadas ou compensadas por meio de indenização revertida diretamente para o Programa de Proteção à Fauna Silvestre do Estado, previsto no artigo 6º desta lei.

Artigo 4º - As pessoas físicas ou jurídicas mantenedoras de animais silvestres exóticos, mantidos em cativeiro, residentes ou em trânsito, nos Municípios do Estado, que coloquem em risco a segurança da população, deverão obter a competente autorização junto ao Poder Público Municipal, sem prejuízo das demais exigências legais.

Artigo 5º - Fica proibida a introdução de animais pertencentes à fauna silvestre exótica dentro do território do Estado.

Seção I

Programa de Proteção à Fauna Silvestre

Artigo 6º - Fica instituído o Programa de Proteção à Fauna Silvestre do Estado.

§ 1º - Todos os Municípios do Estado, por meio de projetos específicos, deverão:

1. atender às exigências legais de proteção à fauna silvestre;

2. promover a integração dos serviços de normatização, fiscalização e de manejo da fauna silvestre do Estado;

3. promover o inventário da fauna local;

4. promover parcerias e convênios com universidades,

ONGs e iniciativa privada;

5. elaborar planos de manejo de fauna, principalmente para as espécies ameaçadas de extinção;

6. colaborar no combate ao tráfico de animais silvestres;

7. colaborar na rede mundial de conservação.

§ 2º - Todos os Municípios do Estado poderão viabilizar a implantação de Centros de Manejo de Animais Silvestres, para:

1. atender, prioritariamente, os animais silvestres vitimados da região;

2. prestar atendimento médico-veterinário e acompanhamento biológico aos animais silvestres;

3. dar apoio aos órgãos de fiscalização no combate ao comércio ilegal e demais infrações cometidas contra os animais silvestres;

4. promover estudos e pesquisas relativos à fauna silvestre e meio ambiente;

5. promover ações educativas e de conscientização ambiental.

Artigo 7º - A Administração Pública Estadual, através de órgão competente, publicará a cada 4 (quatro) anos a lista atualizada de Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção e as Provavelmente Ameaçadas de Extinção no Estado, e subsidiará campanhas educativas visando sua divulgação e preservação.

Seção II

Caça

Artigo 8º - São vedadas, em todo território do Estado, as seguintes modalidades de caça:

I - profissional, aquela praticada com o intuito de auferir lucro com o produto de sua atividade;

II - amadorista ou esportiva, aquela praticada por prazer, sem finalidade lucrativa ou de caráter competitivo ou simplesmente recreativo.

Parágrafo único - O abate de manejo ou controle populacional, quando único e último recurso viável, só poderá ser autorizado por órgão governamental competente e realizado por meios próprios ou por quem o órgão eleger.

Seção III

Pesca

Artigo 9º - Para os efeitos deste Código define-se por pesca todo ato tendente a capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de vida.

Artigo 10 - É vedado pescar em épocas e locais do Estado interditados pelo órgão competente.

Capítulo III

Dos Animais Domésticos

Seção I

Controle de Zoonoses e Controle Reprodutivo de Cães e Gatos

Artigo 11 - Os Municípios do Estado devem manter programas permanentes de controle de zoonoses, através de vacinação e controle de reprodução de cães e gatos, ambos acompanhados de ações educativas para propriedade ou guarda responsável.

Artigo 12 - É vedada a prática de sacrifício de cães e gatos em todos os Municípios do Estado, por métodos cruéis, consubstanciados em utilização de câmaras de descompressão, câmaras de gás, eletrochoque e qualquer outro procedimento que provoque dor, estresse ou sofrimento.

Parágrafo único - Considera-se método aceitável de eutanásia a utilização ou emprego de substância apta a produzir a insensibilização e inconscientização antes da parada cardíaca e respiratória do animal.

Seção II

Das Atividades de Tração e Carga

Artigo 13 - Só é permitida a tração animal de veículo ou instrumentos agrícolas e industriais, por bovinos e eqüídeos, que compreende os eqüinos, muares e asininos.

Artigo 14 - A carga, por veículo, para um determinado número de animais, deverá ser fixada pelas municipalidades, obedecendo sempre ao estado das vias públicas e declives, peso e espécie de veículos, fazendo constar das respectivas licenças e tara e a carga útil.

Artigo 15 - É vedado nas atividades de tração animal e carga:

I - utilizar, para atividade de tração, animal cego, ferido, enfermo, extenuado ou desferrado, bem como castigá-lo sob qualquer forma ou a qualquer pretexto;

II - fazer o animal trabalhar por mais de 6 (seis) horas ou fazê-lo trabalhar sem respeitar intervalos para descanso, alimentação e água;

III - fazer o animal descansar atrelado ao veículo, em aclive ou declive, ou sob o sol ou chuva;

IV - fazer o animal trabalhar fraco, ferido ou estando com mais da metade do período de gestação;

V - atrelar, no mesmo veículo, animais de diferentes espécies;

VI - atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis ou com excesso daqueles dispensáveis, considerando-se apetrechos indispensáveis: o arreio completo do tipo peitoral, composto por dois tirantes de couro presos ao balancim ou do tipo queiheira, composto por dois pares de correntes presas ao balancim, mais selote com retranca fixa no animal, correias, tapa-olho, bridão ou freio, par de rédeas e cabresto para condução após desatrelamento do animal.

VII - prender animais atrás dos veículos ou atados a caudas de outros.

Seção III

Do Transporte de Animais

Artigo 16 - É vedado:

I - fazer viajar um animal a pé, mais de 10 (dez) quilômetros sem lhe dar descanso, água e alimento;

II - conservar animais embarcados por mais de 6 (seis) horas sem água e alimento, devendo as empresas de transporte providenciar as necessárias modificações em seu material, veículos e equipamentos, adequando-as às espécies animais transportadas, dentro de 6 (seis) meses a partir da publicação desta lei;

III - conduzir, por qualquer meio de locomoção, animais colocados de cabeça para baixo, de mãos e pés atados, ou de qualquer modo que lhe produza sofrimento ou estresse;

IV - transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções necessárias ao seu tamanho e números de cabeças, e sem que o meio de condução em que estão encerrados esteja protegido por rede metálica ou similar, que impeça a saída de qualquer parte do corpo do animal;

V - transportar animal sem a documentação exigida por lei;

VI - transportar animal fraco, doente, ferido ou que esteja com mais da metade do período gestacional, exceto para atendimento de urgência;

VII - transportar animais de qualquer espécie sem condições de segurança para quem os transporta.

Seção IV

Dos Animais Criados para Consumo

Artigo 17 - São animais criados para o consumo aqueles utilizados para o consumo humano e criados com essa finalidade em cativeiro devidamente regulamentado e abatidos em estabelecimentos sob supervisão médico-veterinária.

Artigo 18 - É vedado:

I - privar os animais da liberdade de movimentos, impedindo-lhes aqueles próprios da espécie;

II - submeter os animais a processos medicamentosos que levem à engorda ou crescimento artificiais;

III - impor aos animais condições reprodutivas artificiais que desrespeitem seus respectivos ciclos biológicos naturais.

Seção V

Do Abate de Animais

Artigo 19 - É obrigatório em todos os matadouros, matadouros-frigoríficos e abatedouros, estabelecidos no Estado, o emprego de métodos científicos modernos de insensibilização aplicados antes da sangria por instrumentos de percussão mecânica, por processamento químico, choque elétrico (eletronarcose) ou, ainda, por outros métodos modernos que impeçam o abate cruel de qualquer tipo de animal destinado ao consumo.

Parágrafo único - É vedado o uso de marreta e da picada de bulbo (choupa), bem como ferir ou mutilar os animais antes da insensibilização.

Seção VI

Das Atividades de Diversão, Cultura e Entretenimento

Artigo 20 - É vedado realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, touradas, simulacros de tourada e vaquejadas, em locais públicos e privados.

Artigo 21 - É vedada a apresentação ou utilização de animais em espetáculos circenses.

Artigo 22 - São vedadas provas de rodeio e espetáculos similares que envolvam o uso de instrumentos que visem induzir o animal à realização de atividade ou comportamento que não se produziria naturalmente sem o emprego de artifícios.

Capítulo IV

Da Experimentação Animal

Artigo 23 - Considera-se experimentação animal a utilização de animais vivos em atividade de pesquisa científica, teste de produto e no ensino.

Parágrafo único - Para as finalidades desta lei, entende-se por:

1. ciência básica: domínio do saber científico, cujas prioridades residem na expansão das fronteiras do conhecimento, independentemente de suas aplicações;

2. ciência aplicada: domínio do saber científico, cujas prioridades residem no atendimento das necessidades impostas pelo desenvolvimento social, econômico e tecnológico;

3. experimentação animal: procedimentos efetuados em animais vivos, visando à elucidação de fenômenos fisiológicos ou patológicos, mediante técnicas específicas, invasivas ou não, e preestabelecidas;

4. eutanásia: a utilização ou emprego de substância apta a produzir a insensibilização e inconscientização antes da parada cardíaca e respiratória do animal;

5. centro de criação: local onde são mantidos os reprodutores das diversas espécies animais, dentro de padrões genéticos e sanitários preestabelecidos, para utilização em atividades de pesquisa;

6. biotério: local dotado de características próprias, onde são criados ou mantidos animais de qualquer espécie, destinados ao campo da ciência e tecnologia voltado à saúde humana e animal;

7. laboratório de experimentação animal: local provido de condições ambientais adequadas, bem como de equipamentos e materiais indispensáveis à realização de experimentos em animais, que não podem ser deslocados para um biotério.

Seção I

Das Condições para Criação e Uso de Animais para Pesquisa Científica

Artigo 24 - Os estabelecimentos de pesquisa científica devem estar registrados nos órgãos competentes e supervisionados por profissionais de nível superior, nas áreas afins, devidamente registrados em seus Conselhos de classe e nos órgãos competentes.

Artigo 25 - É condição indispensável para o registro das instituições de atividades de pesquisa com animais, a constituição prévia de Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA, cujo funcionamento, composição e atribuições devem constar de Estatuto próprio e cujas orientações devem constar do Protocolo a ser atendido pelo estabelecimento de pesquisa.

§ 1º - As CEUAs devem ser integradas por profissionais e membros das áreas correlacionadas e setores da sociedade civil, respeitada a igualdade do número de membros nas seguintes categorias:

1. médicos veterinários e biólogos;

2. docentes e discentes, quando a pesquisa for desenvolvida em instituição de ensino;

3. pesquisadores na área específica;

4. representantes de associações de proteção e bem-estar animal legalmente constituídas;

5. representantes da comunidade.

§ 2º - Compete à CEUA:

1. cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto nesta Lei e nas demais normas aplicáveis à utilização de animais em pesquisa;

2. examinar previamente os procedimentos de pesquisa a serem realizados na instituição a qual esteja vinculada, para determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável;

3. examinar previamente os procedimentos de pesquisa a serem realizados na instituição a qual esteja vinculada, para determinar o caráter de inovação da pesquisa que, se desnecessário sob este ponto de vista, poupará a utilização dos animais;

4. expedir parecer favorável fundamentado, desfavorável, de recomendações ou de solicitação de informações ao pesquisador, sobre projetos ou pesquisas que envolvam a utilização de animais;

5. restringir ou proibir experimentos que importem em elevado grau de agressão aos animais;

6. fiscalizar o andamento da pesquisa ou projeto, bem como as instalações dos centros de pesquisa, os biotérios e abrigos onde estejam recolhidos os animais;

7. determinar a paralisação da execução de atividade de pesquisa, até que sejam sanadas as irregularidades, sempre que descumpridas as disposições elencadas nesta Lei ou em legislação pertinente;

8. manter cadastro atualizado dos procedimentos de pesquisa realizados ou em andamento, e dos respectivos pesquisadores na instituição;

9. notificar imediatamente às autoridades competentes a ocorrência de qualquer acidente com os animais nas Instituições credenciadas, bem como a desobediência dos preceitos elencados nesta lei.

Artigo 26 - As CEUAs poderão recomendar às agências de amparo e fomento à pesquisa científica o indeferimento de projetos, por qualquer dos seguintes motivos:

I - que estejam sendo realizados, ou propostos para realização, em instituições não credenciadas pela CEUA;

II - que estejam sendo realizados sem a aprovação da CEUA;

III - cuja realização tenha sido suspensa pela CEUA.

**Prêmio Mario Covas 2005**

**O Prêmio Mario Covas reconhece anualmente ações que agregam inovação, qualidade e efetividade à Administração Pública paulista.**

**Até o dia 2 de setembro de 2005, inscreva sua experiência, nas categorias:**

- **Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação**
- **Atendimento ao Cidadão**
- **Eficiência no Uso dos Recursos Públicos e Desburocratização**
- **Gestão de Recursos Humanos**

**Regulamento e Inscrições**

**www.premiomariocovas.sp.gov.br**

Fundap CASA CIVIL GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Artigo 27 - As CEUAs poderão solicitar aos editores de periódicos científicos nacionais que não publiquem os resultados de projetos que:

I - estejam sendo realizados, ou propostos para realização, em Instituições não credenciadas pela CEUA;

II - estejam sendo realizados sem a aprovação da CEUA;

III - cuja realização tenha sido suspensa pela CEUA.

Artigo 28 - As Instituições que criem ou utilizem animais para pesquisa existentes no Estado anteriormente à vigência desta lei, deverão:

I - criar a CEUA, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, após sua regulamentação;

II - compatibilizar suas instalações físicas, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a partir da entrada em vigor das normas técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes.

Artigo 29 - Os laboratórios de produtos cosméticos instalados no Estado e que realizam experimentação animal, ficam sujeitos aos ditames desta lei.

§ 1º - Os laboratórios que se abstiverem da experimentação animal poderão receber benefícios ou incentivos fiscais.

§ 2º - Os laboratórios mencionados no parágrafo anterior poderão exibir nos rótulos das embalagens de seus produtos a expressão "produto não testado em animais".

Seção II

Das Condições de Criação e Uso de Animais para Pesquisa Científica

Artigo 30 - Serão utilizados, em atividades de pesquisa e ensino, animais criados em centros de criação ou biotérios.

Parágrafo único - Excepcionalmente, poderão ser utilizados animais não criados da forma prevista no "caput", quando impossibilitada sua criação em função da espécie animal ou quando o objetivo do estudo assim o exigir.

Artigo 31 - Fica proibida a utilização de animais vivos provenientes dos órgãos de controle de zoonoses ou canis municipais, ou similares públicos ou privados, terceirizados ou não, nos procedimentos de experimentação animal.

Artigo 32 - É vedada a realização de procedimento para fins de experimentação animal que possa vir a causar dor, estresse, ou desconforto de média ou alta intensidade sem a adoção de procedimento técnico prévio de anestesia adequada para a espécie animal.

Artigo 33 - É vedado o uso de bloqueadores neuromusculares, ou de relaxantes musculares, em substituição a substâncias sedativas, analgésicas ou anestésicas.

Artigo 34 - O animal só poderá ser submetido às intervenções recomendadas e ajustadas no protocolo do experimento, sendo vedada a reutilização do mesmo animal depois de alcançado o objetivo principal do projeto nos procedimentos cirúrgicos, toxicológicos e comportamentais de estresse.

Artigo 35 - O animal só poderá ser submetido à eutanásia de acordo com protocolos estabelecidos pelos órgãos técnicos nacionais, estaduais ou referendados por estes, sob estrita obediência às prescrições pertinentes a cada espécie, sempre que encerrado o procedimento ou em qualquer de suas fases, quando ética e tecnicamente recomendado, ou quando da ocorrência de sofrimento do animal.

Artigo 36 - A experimentação animal fica condicionada ao compromisso moral do pesquisador ou professor, firmado por escrito, responsabilizando-se por evitar sofrimento físico e mental ao animal, bem como a realização de experimentos cujos resultados já sejam conhecidos e demonstrados cientificamente.

Artigo 37 - Dar-se-á prioridade à utilização de métodos alternativos em substituição ao animal.

Artigo 38 - O número de animais a serem utilizados para a execução de um projeto e o tempo de duração de cada experimento será o mínimo indispensável para produzir o resultado conclusivo, poupando-se, ao máximo, o animal de sofrimento.

Seção III

Da Escusa ou Objeção de Consciência

Artigo 39 - Fica estabelecida no Estado a cláusula de escusa de consciência à experimentação animal.

Parágrafo único - Os cidadãos paulistas que, por obediência à consciência, no exercício do direito às liberdades de pensamento, crença ou religião, se opõem à violência contra todos os seres viventes, podem declarar sua objeção de consciência referente a cada ato conexo à experimentação animal.

Artigo 40 - As entidades, estabelecimentos ou órgãos públicos ou privados legitimados à prática da experimentação animal devem esclarecer a todos os funcionários, colaboradores ou estudantes sobre o direito ao exercício da escusa de consciência.

Artigo 41 - Os biotérios e estabelecimentos que utilizam animais para experimentação, bem como as entidades de ensino que ainda utilizam animais vivos para fins didáticos, devem divulgar e disponibilizar um formulário impresso em que a pessoa interessada poderá declarar sua escusa de consciência, garantia constitucional elencada no artigo 5º, inciso VIII, da Constituição Federal, eximindo-se da prática de quaisquer experimentos que vão contra os ditames de sua consciência, seus princípios éticos e morais, crença ou convicção filosófica.

§ 1º - A declaração de escusa de consciência poderá ser revogada a qualquer tempo.

§ 2º - A escusa de consciência pode ser declarada pelo interessado ao responsável pela estrutura, órgão, entidade ou estabelecimento junto ao qual são desenvolvidas as atividades ou intervenções de experimentação animal, ou ao responsável pela atividade ou intervenção de experimentação animal, no momento de seu início, que deverá indicar ao interessado a realização ou elaboração de prática ou trabalho substitutivo, compatível com suas convicções.

§ 3º - Caso o interessado entenda que a prática ou trabalho substitutivo não seja compatível com suas convicções, deverá reportar-se à CEUA da respectiva entidade, estabelecimento, órgão público ou privado legitimado à prática da experimentação animal, o qual poderá manter ou reformar a prestação alternativa indicada, após apreciação do pedido e sua resposta, através de informações prestadas pelo responsável pela atividade ou intervenção de experimentação animal, devendo regulamentar os prazos de interposição e apreciação do pedido e da resposta para este fim.

Artigo 42 - Os pesquisadores, os profissionais licenciados, os técnicos, bem como os estudantes universitários que tenham declarado a escusa de consciência não são obrigados a tomar parte diretamente nas atividades e nas intervenções específicas e ligadas à experimentação animal.

§ 1º - Fica vedada a aplicação de qualquer medida ou conseqüência desfavorável como represália ou punição em virtude da declaração da escusa de consciência que legitima a recusa da prática ou cooperação na execução de experimentação animal.

§ 2º - As universidades deverão estipular como facultativa a freqüência às práticas nas quais estejam previstas atividades de experimentação animal.

§ 3º - No âmbito dos cursos deverão ser previstas, a partir do início do ano acadêmico, sucessivo à data de vigência da presente lei, modalidades alternativas de ensino que não prevejam atividades ou intervenções de experimentação animal, a fim de estimular a progressiva substituição do uso de animais.

Capítulo V

Das Penalidades

Artigo 43 - Constitui infração, para os efeitos desta lei, toda ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos das autoridades administrativas competentes.

Artigo 44 - As infrações às disposições desta lei e de seu regulamento, bem como das normas, padrões e exigências técnicas, serão autuadas, a critério da autoridade competente, levando-se em conta:

I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial;

II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;

III - os antecedentes do infrator;

IV - a capacidade econômica do infrator.

Parágrafo único - Responderá pela infração quem, por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

Artigo 45 - As infrações às disposições desta lei serão punidas com as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - perda da guarda, posse ou propriedade do animal, se doméstico ou exótico.

§ 1º - Nos casos de reincidência, caracterizados pelo cometimento de nova infração da mesma natureza e gravidade, a multa corresponderá ao dobro da anteriormente imposta, cumulativamente.

§ 2º - A penalidade prevista no inciso III deste artigo será imposta nos casos de infração continuada e a partir da segunda reincidência.

Artigo 46 - As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, nos termos e condições aceitas e aprovadas pelas autoridades competentes, se obrigar à adoção de medidas específicas para fazer cessar e corrigir a infração.

Artigo 47 - As Instituições que executem atividades reguladas no Capítulo IV desta Lei estão sujeitas, em caso de transgressão às suas disposições e ao seu regulamento, às penalidades administrativas de:

I - advertência;

II - multa;

III - interdição temporária;

IV - suspensão de financiamentos provenientes de fontes oficiais de crédito e fomento científico;

V - interdição definitiva.

Parágrafo único - A interdição por prazo superior a 30 (trinta) dias somente poderá ser determinada, após submissão ao parecer dos órgãos competentes mencionados nesta Lei.

Artigo 48 - Qualquer pessoa, que execute de forma indevida atividades reguladas no Capítulo IV ou partícipe de procedimentos não autorizados pelos órgãos competentes, será passível das seguintes penalidades administrativas:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária;

IV - interdição definitiva para o exercício da atividade regulada nesta Lei.

Artigo 49 - Os valores monetários serão estabelecidos em regulamento, atualizados anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro índice criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Artigo 50 - As penalidades previstas nos artigos 44 e 45 desta lei serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, os danos que dela provierem, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do infrator.

Artigo 51 - As sanções previstas serão aplicadas pelos órgãos executores competentes estaduais, sem prejuízo de correspondente responsabilidade penal.

Artigo 52 - Qualquer pessoa que, por ação ou omissão, sem a devida e regulamentar autorização, interferir nos centros de criação, biotérios e laboratórios de experimentação animal, de forma a colocar em risco a saúde pública e o meio ambiente, estará sujeita às correspondentes responsabilidades civil e penal.

Artigo 53 - A autoridade, funcionário ou servidor que deixar de cumprir a obrigação de que trata esta lei ou agir para impedir, dificultar ou retardar o seu cumprimento, incorrerá nas mesmas responsabilidades do infrator, sem prejuízo das demais penalidades administrativas e penais.

Capítulo VI

Disposições Gerais e Transitórias

Artigo 54 - A fiscalização das atividades e a aplicação das multas decorrentes de infração fica a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública Estadual, previstos em regulamento, nas suas respectivas áreas de atribuição.

Artigo 55 - Fica expressamente revogada a Lei nº 10.470, de 20 de dezembro de 1999, que alterou dispositivos da Lei nº 7.705, de 19 de fevereiro de 1992.

Artigo 56 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Artigo 57 - Esta lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 25 de agosto de 2005

GERALDO ALCKMIN

*Médio Silva Júnior*

Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania

*Antônio Duarte Nogueira Júnior*

Secretário de Agricultura e Abastecimento

*Saulo de Castro Abreu Filho*

Secretário da Segurança Pública

*José Goldemberg*

Secretário do Meio Ambiente

*Arnaldo Madeira*

Secretário-Chefe da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 25 de agosto de 2005.

# Decretos

## DECRETO Nº 49.913, DE 25 DE AGOSTO DE 2005

*Dispõe sobre a utilização de tapumes de obras públicas estaduais como espaço cultural destinado à arte do grafite*

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que os artistas do grafite poderão ter seus meios de expressão ampliados com a utilização de tapumes de obras públicas estaduais;

Considerando que essa ampliação poderá se constituir em instrumento de valorização dos artistas do grafite, fortalecendo-lhes a auto-estima e a identidade cultural, bem como favorecendo o desenvolvimento e o reconhecimento de seus talentos; e

Considerando que medida dessa natureza deverá contribuir também para o bem-estar da população em geral,

Decreta:

Artigo 1º - Os tapumes de obras públicas estaduais, pertinentes aos órgãos da Administração Direta e às Autarquias, Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e Empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária, bem como às demais entidades por ele direta ou indiretamente controladas, poderão, mediante autorização prévia, por escrito, ser utilizados como espaço cultural destinado à arte do grafite.

Artigo 2º - A autorização prévia a que se refere o artigo anterior será concedida a critério e de acordo com as normas de cada empresa contratada para execução de obras públicas estaduais, sendo fundamental, para esse fim, o conhecimento do tema e do planejamento de cada trabalho artístico a ser executado, inclusive do espaço pretendido para utilização.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 25 de agosto de 2005

GERALDO ALCKMIN

*Antônio Duarte Nogueira Júnior*

Secretário de Agricultura e Abastecimento

*João Carlos de Souza Meirelles*

Secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico

*João Batista Moraes de Andrade*

Secretário da Cultura

*Gabriel Chalita*

Secretário da Educação

*Mauro Guilherme Jardim Arce*

Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento

*Eduardo Guardia*

Secretário da Fazenda

*Emanuel Fernandes*

Secretário da Habitação

*Dario Rais Lopes*

Secretário dos Transportes

*Médio Silva Júnior*

Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania

*José Goldemberg*

Secretário do Meio Ambiente

*Maria Helena Guimarães de Castro*

Secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social

*Martus Tavares*

Secretário de Economia e Planejamento

*Luiz Roberto Barradas Barata*

Secretário da Saúde

*Saulo de Castro Abreu Filho*

Secretário da Segurança Pública

*Nagashi Furukawa*

Secretário da Administração Penitenciária

*Jurandir Fernandes*

Secretário dos Transportes Metropolitanos

*Walter Caveanha*

Secretário do Emprego e Relações do Trabalho

*Lars Schmidt Grael*

Secretário da Juventude, Esporte e Lazer

*Fernando Longo*

Secretário de Turismo

*Arnaldo Madeira*

Secretário-Chefe da Casa Civil

Publicado na Casa Civil, aos 25 de agosto de 2005.

## DECRETO Nº 49.914, DE 25 DE AGOSTO DE 2005

*Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na Secretaria de Turismo, visando ao atendimento de Despesas Correntes*

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Artigo 7º da Lei 11.816 de 30 de dezembro de 2004,

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito de R$ 974.163,00 (Novecentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e três reais) , suplementar ao orçamento da Secretaria de Turismo, observando-se as classificações Institucional, Econômica e Funcional-Programática, conforme a Tabela 1, anexa.

Artigo 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, de conformidade com a legislação discriminada na Tabela 3, anexa.

Artigo 3º - Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Estado, estabelecida pelo Anexo I, de que trata o artigo 6º, do Decreto nº 49.337, de 13 de janeiro de 2005, de conformidade com a Tabela 2, anexa.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de julho de 2005.

Palácio dos Bandeirantes, 25 de agosto de 2005

GERALDO ALCKMIN

*Eduardo Guardia*

Secretário da Fazenda

*Martus Tavares*

Secretário da Economia e Planejamento

*Arnaldo Madeira*

Secretário-Chefe da Casa Civil

Publicado na Casa Civil, aos 25 de agosto de 2005.

| TABELA 1 | SUPLEMENTAÇÃO | | | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|---|---|
| ORGÃO/UNIDADE/ELEMENTO/FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | FR | GD | VALOR |
| 24000 | SEC. TURISMO | | | | |
| 24001 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE | | | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1 | | 696,00 |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P.JURÍDICA | | 1 | | 21.092,00 |
| 3 3 90 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1 | | 686.300,00 |
| | TOTAL | | 1 | | 708.088,00 |
| FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA | | | | | |
| 19.122.0190.5273 | APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO | | | | 708.088,00 |
| | | | 1 | 3 | 708.088,00 |
| | TOTAL | | | | 708.088,00 |
| 24003 | COORDENADORIA DE TURISMO | | | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P.JURÍDICA | | 1 | | 255.875,00 |
| | TOTAL | | 1 | | 255.875,00 |
| FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA | | | | | |
| 23.695.1020.4136 | CONSOLIDAÇÃO TURISMO PARC. CONS. MUNICÍP | | | | 255.875,00 |
| | | | 1 | 3 | 255.875,00 |
| | TOTAL | | | | 255.875,00 |
| | REDUÇÃO | | | VALORES EM REAIS | |
| ORGÃO/UNIDADE/ELEMENTO/FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | FR | GD | VALOR |
| 10000 | SEC. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | |
| 10001 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE | | | | |
| 3 3 90 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1 | | 686.300,00 |
| | TOTAL | | 1 | | 686.300,00 |
| FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA | | | | | |
| 19.122.0190.5273 | APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO | | | | 686.300,00 |
| | | | 1 | 3 | 686.300,00 |
| | TOTAL | | | | 686.300,00 |
| 10004 | COORDENADORIA DE TURISMO | | | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1 | | 696,00 |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P.JURÍDICA | | 1 | | 286.967,00 |
| | TOTAL | | 1 | | 287.663,00 |
| FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA | | | | | |
| 23.695.1020.4136 | CONSOLIDAÇÃO TURISMO PARC. CONS. MUNICÍP | | | | 287.663,00 |
| | | | 1 | 3 | 287.663,00 |
| | TOTAL | | | | 287.663,00 |

| TABELA 2 | SUPLEMENTAÇÃO | | | VALORES EM REAIS |
|---|---|---|---|---|
| ORGÃO/QUOTAS MENSAIS/DOTAÇÃO CONTINGENCIADA | | | FR | GD | VALOR |
| 24000 | SEC. TURISMO | | | | |
| | TOTAL | | 1 | 3 | 974.163,00 |
| | JULHO | | | | 251.946,00 |
| | AGOSTO | | | | 170.203,00 |
| | SETEMBRO | | | | 138.003,00 |
| | OUTUBRO | | | | 138.003,00 |
| | NOVEMBRO | | | | 138.003,00 |
| | DEZEMBRO | | | | 138.005,00 |
| | REDUÇÃO | | | VALORES EM REAIS | |
| ORGÃO/QUOTAS MENSAIS/DOTAÇÃO CONTINGENCIADA | | | FR | GD | VALOR |
| 10000 | SEC. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | |
| | TOTAL | | 1 | 3 | 974.163,00 |
| | JULHO | | | | 251.946,00 |
| | AGOSTO | | | | 170.203,00 |
| | SETEMBRO | | | | 138.003,00 |
| | OUTUBRO | | | | 138.003,00 |
| | NOVEMBRO | | | | 138.003,00 |
| | DEZEMBRO | | | | 138.005,00 |

| TABELA 3 | MARGEM ORÇAMENTÁRIA | VALORES EM REAIS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECURSOS DO TESOURO E VINCULADOS | RECURSOS PRÓPRIOS |
| ESPECIFICAÇÃO | | VALOR TOTAL | | |
| LEI | ART PAR INC ITEM | | | |
| 11816 | 7 1º 3 | 974.163,00 | 974.163,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 974.163,00 | 974.163,00 | 0,00 |

## DECRETO Nº 49.915, DE 25 DE AGOSTO DE 2005

*Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP, visando ao atendimento de Despesas de Capital*

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Artigo 7º da Lei 11.816 de 30 de dezembro de 2004,

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito de R$ 3.783.966,00 (Três milhões, setecentos e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais), suplementar ao orçamento da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP, observando-se as classificações Institucional, Econômica e Funcional-Programática, conforme a Tabela 1, anexa.

Artigo 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o Artigo 7º, § 2º, da Lei nº 11.816, de 30 de dezembro de 2004, e de conformidade com a legislação discriminada na Tabela 3, anexa.

GABINETE DO GOVERNADOR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO

33

A Sua Excelência o Senhor Deputado Sidney Beraldo, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado.

**A-nº** 44/2005

**Senhor Presidente**

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, para os devidos fins, que, nos termos do artigo 28, § 1º, combinado com o artigo 47, inciso IV, da Constituição do Estado, resolvo vetar, totalmente, o Projeto de lei nº 707, de 2003, aprovado por essa nobre Assembléia, conforme Autógrafo nº 26.255.

De iniciativa parlamentar, a propositura institui o Código Estadual de Proteção aos Animais.

Embora reconheça o ingente trabalho do legislador paulista, no sentido de sistematizar a disciplina da matéria, vejo-me na contingência de negar acolhimento ao projeto, mercê das razões adiante expostas.

Cumpre destacar, inicialmente, que a competência para legislar sobre "florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição" é atribuída concorrentemente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, segundo deflui do disposto no artigo 24, inciso VI, da Constituição Federal.

No campo da legislação concorrente, como se sabe, cabe à União estabelecer normas gerais, reservada aos Estados-membros a competência suplementar, que deve, necessariamente, ser exercida com plena observância das regras de caráter geral emanadas do Poder Central (C.F., artigo 24, §§ 1º, 2º e 4º).

ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

Vale dizer, a eficácia da lei estadual depende de sua cabal conformidade com a legislação federal que disponha sobre normas gerais.

Essa centralização normativa, que se efetiva no âmbito restrito das normas gerais, encontra seu fundamento no fato de que certas matérias exigem tratamento uniforme no território nacional, destinando-se tal atividade homogeneizadora a evitar a diversificação legislativa em matérias que ultrapassam os limites dos interesses regionais.

E o certo é que a União, no que toca especificamente aos temas versados na propositura, editou, com supedâneo nos superiores dispositivos constitucionais invocados, legislação de alcance nacional disciplinando vários dos tópicos abordados no texto, estando referida legislação consubstanciada, basicamente, na Lei federal nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967 (Código de Caça); no Decreto-lei federal nº 221, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Pesca), e na Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais).

Ora, o fato é que a proposta legislativa veicula normas de indiscutível caráter geral, merecendo especial realce a circunstância de que tais regras não se mostram, em grande parte, compatíveis com a disciplina prevista na legislação federal, excedendo, nessa medida, os limites da competência suplementar do Estado de São Paulo para legislar sobre o assunto.

É o caso, por exemplo, do item 1 do parágrafo único do artigo 1º. Referido preceito oferece, em relação aos animais silvestres, conceito mais restritivo do que o previsto na legislação federal pertinente (Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, artigo 29, § 3º), por não abranger espécies que tenham apenas parte do ciclo de vida desenvolvido no território brasileiro, como ocorre com determinadas espécies de aves, peixes e mamíferos marinhos, consoante observaram a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, apontando a impropriedade da regra. Assinale-se, ademais, que o dispositivo em causa traduz norma de caráter geral já inscrita no Código de Caça.

ASSESSORIA TÉCNICO - LEGISLATIVA

Ainda segundo a Secretaria do Meio Ambiente, a disposição contida no § 2º do artigo 3º, ao limitar a reparação dos impactos negativos para a fauna silvestre ao pagamento de indenização, revertida diretamente ao Programa que indica, desconsidera outro importante instrumento da política de proteção ao meio ambiente, consistente na adoção, pelo agente causador do dano, de medidas de compensação ambiental.

Já o artigo 5º, ao vedar peremptoriamente a introdução de animais pertencentes à fauna silvestre exótica no território do Estado ostenta desarmonia com a legislação federal editada sobre o assunto, que admite a importação de espécimes vivos, produtos e subprodutos da fauna silvestre exótica, nas condições que especifica, valendo citar, nesse particular, as normas contidas na Portaria IBAMA nº 93, de 7 de julho de 1998. A mesma mácula recai sobre o artigo 8º, pois o exercício da caça no território nacional, em suas diferentes modalidades, está disciplinado em normas gerais editadas pela União, contidas, em especial, na Lei federal nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967 (Código de Caça).

O artigo 6º, pretendendo instituir Programa de Proteção à Fauna Silvestre do Estado, acaba por prescrever regras de acatamento compulsório pelos Municípios, incidindo, desse modo, em vício de inconstitucionalidade, por abranger matéria que se inscreve na órbita de competência desses entes políticos, vulnerando, destarte, a autonomia político-administrativa a eles constitucionalmente outorgada, como anotado pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania (Constituição Federal, artigo 30). Razões da mesma ordem evidenciam a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 e 14.

Com relação ao inciso III do artigo 18, cabe observar que o Instituto de Zootecnia da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento apontou que a prescrição em causa desconsidera determinadas intervenções aplicadas na reprodução animal, mediante técnicas rotineiramente utilizadas na pesquisa científica agropecuária.

SILVANA - ASSESSORIA TÉCNICO - LEGISLATIVA

Os artigos 23 a 38 contêm, todos eles, conceitos e normas que, em razão de sua própria natureza, exigem tratamento uniforme em todo o território nacional, devendo, em conseqüência, integrar as diretrizes nacionais sobre o tema, impostas à observância de todos os entes federados.

Com relação à experimentação animal, por exemplo, é importante lembrar que a prática didático-científica da vivissecção está regulada na Lei federal nº 6.638, de 8 de maio de 1979, que trata pormenorizadamente do assunto em tela.

Cumpre registrar, de outra parte, que as instituições de pesquisa científica e tecnológica gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, de acordo com a precisa dicção do artigo 207, § 2º, da Constituição Federal.

Partindo desse pressuposto, verifica-se que o texto aprovado, quando especifica as condições para criação e uso de animais em pesquisas científicas, agasalha diversos preceitos que interferem diretamente com a autonomia dessas instituições, veiculando, por conseguinte, medidas que só poderiam ser implementadas pela ação legiferante do Poder Central.

Além disso, deve-se atentar para o fato de que o Capítulo em apreço abriga regras que implicam claramente no estabelecimento de condições para o exercício de profissões, tema excluído da esfera de competência legislativa dos Estados-membros (Constituição Federal, artigo 22, inciso XVI). Tem esse caráter, por exemplo, o artigo 36, que condiciona a experimentação animal ao compromisso moral do pesquisador ou professor, firmado por escrito, de evitar sofrimento físico e mental ao animal, bem como de não realizar experimentos cujos resultados já sejam conhecidos e demonstrados cientificamente.

No concernente aos artigos que versam sobre escusa ou objeção de consciência, cuida-se, igualmente, de tema que exige legislação

ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA

37 09/8

de âmbito nacional, por envolver atividades desenvolvidas no âmbito das universidades e das instituições de pesquisa, atingindo, ainda, relações que se operam inclusive no campo da legislação trabalhista.

Ademais, por se tratar do desdobramento de um direito fundamental da pessoa, assegurado no inciso VIII do artigo 5º da Constituição da República, a escusa de consciência só pode ser disciplinada a partir das características essenciais da garantia, delineadas no citado preceito constitucional, ou seja, aquele que invoca motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política para eximir-se de obrigação legal pode sofrer a perda de direitos, caso se recuse também a cumprir prestação alternativa, na forma fixada em lei.

Não é isso, todavia, o que ocorre com o texto impugnado. O projeto, na realidade, cria modalidade de escusa de consciência sem qualquer contrapartida, ou seja, sem correspondência com o direito fundamental garantido pela ordem jurídica superior. E, assim fazendo, a propositura atinge a autonomia das instituições de pesquisa e da própria universidade.

O Capítulo V, que dispõe sobre as infrações às disposições previstas no projeto, e das correspondentes penalidades, incide, igualmente, em vício de inconstitucionalidade, sob mais de um aspecto.

É que, corroborando o caráter nacional da matéria, há ampla legislação de índole federal, definindo as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, que inclui as sanções aplicáveis às infrações contra a fauna, cabendo mencionar, aqui, a Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), e o Decreto federal nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, este último editado com fulcro no Código de Caça, no Código de Pesca e em outras normas de natureza ambiental.

Observe-se, ainda, que o Capítulo em questão contempla ofensa ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, por sequer traçar os parâmetros para a fixação de multa,

ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA

remetendo inteiramente a matéria para regulamento, o que se mostra absolutamente incompatível com o citado postulado fundamental, como realçado pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.

Resta, pois, demonstrado que a proposta legislativa abarca, nos aspectos essenciais, temas reservados à competência da União, situados quer no plano das normas gerais editadas no exercício de competência concorrente, quer no campo da competência privativa, ostentando o projeto, em conseqüência, desarmonia com a ordem jurídico-constitucional.

Permito-me ressaltar, em remate, que o Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, apesar de louvar o espírito que norteou a iniciativa parlamentar, detectou a existência de diversos problemas de ordem técnico-científica com relação ao texto, em especial aqueles referentes às definições, conceitos e classificações, que geram certa ambigüidade, dificultando a consecução dos relevantes objetivos colimados. A mesma ordem de considerações, aliás, levou as Secretarias do Meio Ambiente, da Agricultura e Abastecimento e da Segurança Pública a questionarem a propositura nos pontos mencionados.

Diante desse quadro, é imperioso concluir que as objeções suscitadas, afetando a proposição em aspectos fundamentais, comprometem a medida no seu todo, inviabilizando a adoção do sistema preconizado.

Expostas as razões que me induzem a vetar, totalmente, o Projeto de lei nº 707, de 2003, restituo o assunto ao oportuno exame dessa ilustre Assembléia.

PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, em 01 de março de 2005

Reitero a Vo consideração.

Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO

Documento assinado por meio digital conforme MP 2200 de 24/08/2001 que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil

Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras

Arquivo Assinado Digitalmente e armazenado em https://www.aprovacaocertificada.sp.gov.br sob protocolo nº .<435>